CODE 3 — DE LA DÉLIBÉRATION, DES SEUILS ET DE L’ASSEMBLÉE

Version : V1.7
Alignement déclaré : Constitution V.34 ; Code 1 V1.9 ; Code 2 V1.7 ; Code 4 V1.8 ; Code 5 V1.6 ; Code 6 V1.8 ; Code 7 V1.9 ; Code 8 V1.6 ; C.1-Annex A V1.6 ; Code 9 V3.3 ; Code 10 V1.7 ; Code 11 V1.5 ; Code 12 V1.6 ; Code 13 V1.7 ; Code 14 V1.6 ; Code 15 V1.7 ; Code 16 V1.7.

CHAPITRE I — PRINCIPES DÉLIBÉRATIFS

Art. 1 — Objet

1. Le présent Code régit :
    a) les organes compétents pour décider dans le système confédéral ;
    b) les procédures délibératives et les niveaux de décision correspondants ;
    c) les seuils économiques et les classes de risque ;
    d) la méthode du consensus, la gestion des objections et, dans les cas prévus, le recours à la majorité qualifiée ;
    e) la composition et le fonctionnement des Assemblées ;
    f) les obligations de motivation, de traçabilité et de transparence.
2. Le présent Code coordonne, en particulier :
    a) le Code 1, pour les besoins, la production, les Entrepôts et les CdR ;
    b) le Code 2, pour la qualité, les STV, les SVS et la validation ;
    c) le Code 4, pour les garanties procédurales et les recours ;
    d) le Code 15, pour les relations extérieures.
3. Les dispositions du présent Code ne transfèrent à aucun organe des compétences techniques, sanitaires ou sectorielles attribuées à d’autres Codes.

Art. 2 — Principes délibératifs

1. La délibération repose sur les principes suivants :
    a) le consensus, entendu comme l’absence d’objections motivées valables ;
    b) la transparence différenciée selon la nature des informations et les droits en jeu ;
    c) la traçabilité des propositions, des objections, des avis et des décisions ;
    d) la subsidiarité : décide le niveau compétent le plus proche ;
    e) la réversibilité des décisions, lorsque leur nature le permet ;
    f) le non-cumul du pouvoir délibératif ;
    g) le respect des compétences attribuées par la Constitution et par les Codes.
2. Aucune majorité, même qualifiée, ne peut valider une décision incompatible avec une règle impérative de la Constitution ou des Codes.
3. La transparence ne peut pas être utilisée pour divulguer des données personnelles, des données de santé ou des informations dont la publication créerait un risque pour la sécurité des infrastructures.

Art. 3 — Types de décision

1. **Décision opérationnelle.** Est opérationnelle la décision qui exécute une décision déjà approuvée sans :
    a) nouvel engagement de ressources communes ;

b) choix d’un nouveau fournisseur ;

c) approbation d’une nouvelle STV ou SVS ;

d) modification d’infrastructure ;

e) modification substantielle du périmètre ou des coûts déjà approuvés.

La décision opérationnelle relève du Cercle de compétence concerné, dans les limites de la décision initiale.

2. **Décision d’allocation.** Est une décision d’allocation la décision qui :

a) engage des ressources communes, mesurées en UCR ;

b) sélectionne un fournisseur ;

c) approuve une STV ou une SVS ;

d) modifie une infrastructure ;

e) approuve ou renouvelle un service extérieur ;

f) entraîne un emploi significatif de ressources communes.

Le niveau délibératif est déterminé selon la matrice de l’article 7, sur la base de la valeur de l’opération en UCR et de la classe de risque.

a) Les décisions d’allocation à risque faible et en dessous du seuil sont adoptées par l’organe indiqué par la matrice de l’article 7 : le Cercle de compétence concerné pour celles de faible valeur et le Conseil Qualité conjointement avec le Cercle de compétence pour celles de valeur moyenne, selon les procédures du Code 2.

b) Les décisions d’allocation à risque moyen ou élevé suivent la procédure renforcée, spéciale ou d’assemblée prévue par l’article 7 et par les articles 7-bis, 7-ter et 7-quater.

3. **Décision constitutive.** Est constitutive la décision qui propose la modification des Codes, calibre les seuils et les classes de risque, prononce l’exclusion d’une catégorie par principe ou délibère dans les autres matières que les Codes réservent à l’Assemblée générale. Elle relève de l’Assemblée générale en application de l’article 14. La modification des Codes est approuvée conformément aux articles 37 et 38 de la Constitution.

4. La qualification d’une décision est effectuée en fonction de ses effets réels et non de la dénomination formelle employée par le proposant.

Art. 4 — Objection motivée et procédure du consensus

1. Une objection est valable lorsqu’elle identifie, par une motivation vérifiable, au moins l’un des aspects suivants :

a) un risque pour la santé ou la sécurité ;

b) une violation des critères de qualité prévus par le Code 2 ;

c) un dépassement des limites écologiques applicables ;

d) une impossibilité technique documentée ;

e) une violation d’une règle impérative de la Constitution ou des Codes ;

f) une violation des règles sur la souveraineté ou sur le traitement des données prévues par l’article 20, lettre g), du Code 2 ;

g) un conflit d’intérêts ;

h) un non-respect de la procédure, du seuil ou de la compétence délibérative.

2. La procédure ordinaire du consensus comprend les étapes suivantes :

a) publication de la proposition et du Rapport d’allocation correspondant, lorsqu’il est requis ;

b) ouverture d’une période d’objections d’une durée minimale de soixante-douze heures, sauf délais plus longs prévus par le présent Code ;

c) réponse motivée du proposant aux objections reçues ;

d) modification éventuelle de la proposition et publication de la version mise à jour ;

e) nouvel examen des objections après la modification ;

f) médiation avec un facilitateur, lorsque des objections subsistent ;

g) décision conformément à l’article 13, lorsque la procédure concerne une Assemblée.

3. L’appréciation de la validité d’une objection revient au facilitateur et au Conseil Qualité, chacun pour les aspects relevant de sa compétence. Le proposant ne peut pas décider seul de la validité des objections à sa propre proposition.
4. Si le facilitateur ou le membre du Conseil Qualité a participé à la proposition ou à l’instruction contestée, l’appréciation est confiée à une personne indépendante qui le remplace, selon les garanties du Code 4.
5. La décision sur la validité de l’objection est motivée et enregistrée. L’objection n’est pas considérée comme valable du seul fait qu’elle a été exprimée, et elle ne peut pas être rejetée sans que ses raisons aient été examinées.

CHAPITRE II — SEUILS : COÛT DE REPRODUCTION ET RISQUE

Art. 5 — Seuil économique

1. La valeur économique de l’opération est déterminée en considérant son coût global de reproduction. Sont inclus, lorsqu’ils sont applicables :

a) le coût du lot ou de la fourniture entière ;

b) le transport et l’installation ;

c) l’entretien prévu pour les vingt-quatre mois suivants ;

d) la formation nécessaire ;

e) les coûts prévisibles de fin de vie ;

f) le traitement, le transfert et la conservation des données ;

g) les autres coûts directement liés à l’opération.

2. Le calcul est effectué selon la méthodologie des UCR prévue par l’article 9 et par l’Annexe technique UCR.
3. La valeur est calculée sur l’opération globale et non sur le bien ou le contrat pris isolément, y compris aux fins des dispositions anti-contournement de l’article 11.

Art. 6 — Seuil de risque et classification

1. Le risque de l’opération est évalué en considérant au moins :

a) la présence de dépendances propriétaires ;

b) le traitement des données et la souveraineté sur celles-ci ;

c) le caractère critique de l’infrastructure concernée ;

d) la substituabilité du bien ou du service ;

e) la sécurité des personnes et des systèmes ;

f) la continuité des services essentiels ;

g) les effets environnementaux et territoriaux, lorsqu’ils sont pertinents.

2. Les opérations sont réparties dans les classes suivantes :

a) risque faible ;

b) risque moyen ;

c) risque élevé ou critique.

3. Avant de déterminer le niveau délibératif, une évaluation préliminaire documentée du risque est établie.

Cette évaluation est nécessaire pour appliquer la matrice de l’article 7 et ne remplace pas la STV ou la SVS définitive.

4. La classification préliminaire est confirmée ou mise à jour dans la STV ou dans la SVS. Si l’évaluation définitive retient une classe de risque supérieure, le niveau délibératif le plus élevé s’applique et la procédure est adaptée avant l’adoption de la décision définitive.

5. Un seuil économique bas n’exclut pas l’application d’une classe de risque supérieure. Si la valeur en UCR et le risque conduisent à des niveaux délibératifs différents, le niveau le plus élevé prévaut.

6. En cas d’incertitude substantielle, l’évaluation indique les données manquantes et applique à titre provisoire la classe la plus prudente compatible avec les éléments disponibles.

Art. 7 — Matrice délibérative contraignante

1. La matrice du présent article détermine le niveau délibératif minimal. Aucune appréciation discrétionnaire ne peut abaisser le niveau qui en résulte.

2. Lorsque le seuil économique et la classe de risque conduisent à des niveaux différents, le plus élevé s’applique.

3. La matrice suivante s’applique :

Valeur de l’opération	Risque faible	Risque moyen	Risque élevé ou critique
Faible : inférieure au seuil bas	Cercle de compétence	Conseil Qualité et Cercle de compétence	Procédure spéciale en application de l’article 7-bis et décision de l’Assemblée du Cercle 1
Moyenne : du seuil bas au seuil haut inclus	Conseil Qualité et Cercle de compétence	Procédure renforcée en application de l’article 7-ter	Assemblée du Cercle 1
Élevée : supérieure au seuil haut	Assemblée du Cercle 1	Assemblée du Cercle 1	Assemblée du Cercle 1 avec garanties spéciales en application de l’article 7-quater

3-bis. Le seuil bas est égal à 100 UCR plus une UCR pour chaque personne qui appartient à la Communauté de base, et ne dépasse pas 500 UCR. Le seuil haut est égal à 500 UCR plus cinq UCR pour chaque personne, et ne dépasse pas 2 500 UCR. Sont comptées toutes les personnes qui appartiennent à la Communauté au début du trimestre, mineurs compris ; les personnes accueillies ne sont pas comptées. Pour une Communauté qui vient d’être constituée, le nombre de l’acte d’adhésion fait foi. Pour les opérations communes à plusieurs Communautés et pour les entités des Cercles supérieurs, les personnes des Communautés concernées sont additionnées.

3-ter. L’Assemblée générale calibre les valeurs de l’alinéa 3-bis en application de l’article 14, alinéa 2, lettre b). Le calibrage ne peut pas supprimer la proportion avec le nombre des personnes. Aux opérations à risque moyen d’une valeur supérieure au seuil haut et ne dépassant pas 2 500 UCR s’appliquent en tout état de cause les alinéas 2 et 4 de l’article 7-ter. À l’article 3, alinéa 2, du présent Code et aux articles 15 et 23 du Code 2, « le seuil » désigne le seuil haut.

4. L’éventuelle décision opérationnelle postérieure à l’approbation est confiée au Cercle de compétence, à condition qu’elle ne modifie ni l’objet, ni le coût, ni le risque, ni les conditions de la décision approuvée.

5. Si une modification de l’opération a une incidence sur un seuil ou sur la classe de risque, la décision est de nouveau soumise au niveau délibératif résultant de la matrice mise à jour.

Art. 7-bis — Procédure spéciale

1. La procédure spéciale s’applique aux opérations de valeur faible et à risque élevé ou critique. Aux opérations à risque élevé ou critique d’une valeur inférieure à 500 UCR s’appliquent en tout état de

cause les alinéas 2 à 5.

2. Décide l’Assemblée du Cercle 1, convoquée selon la procédure ordinaire ou, en cas d’urgence motivée, dans un délai de quarante-huit heures.
3. Les avis des Conseils Santé, Réseau et Qualité sont obligatoires, chacun pour les matières relevant de sa compétence. Les avis contraignants négatifs produisent les effets prévus par l’article 8.
4. Avant la décision, doivent être disponibles :
    a) l’évaluation préliminaire du risque prévue par l’article 6 ;
    b) le Rapport d’allocation prévu par l’article 10 ;
    c) une STV ou SVS provisoire ;
    d) un Plan de continuité ;
    e) un Plan de substitution, lorsque cela est nécessaire.
5. L’instruction ne dépasse pas sept jours, sauf prorogation motivée par la nécessité d’obtenir des données ou des avis indispensables. La prorogation est communiquée et enregistrée.
6. La décision est adoptée selon la procédure du consensus prévue par l’article 4. Le recours à la majorité qualifiée n’est admis que dans les cas et aux conditions de l’article 13, alinéa 3, lettre b).
7. En présence d’une objection persistante, la médiation est obligatoire. Une objection qui signale la violation d’une règle impérative ou un risque grave auquel il ne peut être remédié ne peut pas être surmontée par un vote.

Art. 7-ter — Procédure renforcée

1. La procédure renforcée s’applique aux opérations de valeur moyenne en UCR et à risque moyen.
2. L’instruction est menée conjointement par le Conseil Qualité et par le Cercle de compétence concerné. L’avis des Conseils de l’article 8, alinéa 1, est recueilli lorsque l’objet de l’opération relève de leurs compétences respectives ; l’avis négatif produit les effets de l’article 8.
3. La décision est accompagnée du Rapport d’allocation prévu par l’article 10.
4. L’opération est soumise à un audit dans un délai de douze mois à compter de son lancement, puis selon le niveau de risque et les conditions fixées dans la décision.

Art. 7-quater — Garanties spéciales

1. La procédure prévue par le présent article s’applique aux opérations de valeur élevée en UCR et à risque élevé ou critique.
2. La décision relève de l’Assemblée du Cercle 1 et est subordonnée :
    a) aux avis des Conseils de l’article 8, alinéa 1, lorsqu’ils sont pertinents, avec les effets de l’article 8 ;
    b) à l’avis du Cercle de garantie sur les aspects procéduraux ;
    c) à l’établissement d’un Plan de continuité ;
    d) à l’établissement d’un Plan de substitution ;
    e) à un audit dans un délai de six mois à compter du lancement ;
    f) à un Rapport d’allocation qui compare au moins deux alternatives, lorsqu’elles sont disponibles.
3. Si deux alternatives réelles ne sont pas disponibles, le Rapport indique les options examinées et motive l’impossibilité de la comparaison.
4. L’avis du Cercle de garantie ne remplace pas les avis techniques et ne détermine pas l’issue de l’allocation.

Art. 8 — Avis contraignant négatif

1. Seuls émettent des avis contraignants négatifs, au sens de l’article 6.6 de la Constitution :

   a) le Conseil Santé, pour la protection de la santé ;

   b) le Conseil Réseau, pour la protection de l’infrastructure numérique et de la souveraineté des données ;

   c) le Conseil Sécurité, pour les paramètres de sécurité générale, dans les limites de l’article 3, alinéa 6, du Code 14 ;

   d) le Conseil agroécologique et le Conseil Biodiversité, pour la protection des limites écologiques, dans les seuls cas de l’article 4, alinéa 4, lettre d), du Code 10 et de l’article 3, alinéa 3, du Code 13.

L’avis contraignant négatif empêche l’adoption de la décision tant que la cause qui a motivé l’avis n’a pas été levée, dans la limite des matières attribuées au Conseil qui l’a émis. L’autorisation du Conseil Biodiversité prévue par l’article 13.3 de la Constitution n’est pas un avis et suit l’article 3, alinéa 5, du Code 13.

2. L’avis contraignant négatif ne peut pas être surmonté par un vote d’assemblée, même à la majorité qualifiée, ni par la révocation ou le remplacement des membres du Conseil qui l’a émis. L’avis reste en vigueur même après le remplacement des membres ; le Conseil dans sa nouvelle composition ne le réexamine que sur la proposition présentée à nouveau en application de l’alinéa 3.

3. Le proposant peut modifier la proposition et la présenter de nouveau, en y joignant les éléments qui démontrent que la cause de l’avis négatif a été levée.

4. L’avis négatif est motivé, enregistré et communiqué aux ayants droit. Il indique, autant que possible :

   a) le domaine de compétence concerné ;

   b) le risque ou la violation constatés ;

   c) les éléments nécessaires pour réexaminer la proposition.

5. L’avis contraignant ne peut être contesté que selon les procédures de garantie prévues par les Codes, sans que le recours suspende l’interdiction de procéder, sauf disposition expresse de la Constitution ou des Codes.

Art. 9 — UCR : coût de reproduction et méthodologie

1. L’Unité de coût de reproduction, ci-après « UCR », est une unité de compte confédérale non monétaire qui représente le temps de CBO, les matériaux, l’énergie et la logistique nécessaires pour reproduire un bien ou fournir un service. Une UCR correspond à une heure de CBO ordinaire ; les matériaux, l’énergie et la logistique sont ramenés à cette unité selon l’Annexe technique UCR.

2. L’UCR n’est pas un prix de marché. Elle sert à comparer des alternatives, à rendre transparent le coût systémique et à prévenir l’accumulation.

3. La méthodologie est définie dans l’Annexe technique UCR, élaborée par le Conseil Comptabilité et par le Conseil Qualité et approuvée par l’Assemblée compétente.

4. L’Annexe technique UCR régit au moins :

   a) l’unité de mesure du temps ;

   b) la pondération des matériaux ;

   c) l’évaluation des consommations énergétiques ;

   d) le calcul des services numériques ;

   e) l’actualisation dans le temps ;

   f) la certification du calcul ;

   g) les modalités de révision et de contestation.

5. La valeur en UCR est certifiée par le Conseil Comptabilité sur la base de la STV ou de la SVS et des données disponibles. Les incertitudes sont indiquées dans la certification.

6. Les conversions indicatives vers des valeurs extérieures ont une finalité exclusivement informative et ne sont pas contraignantes.

7. Les UCR ne sont pas attribuées aux personnes, ne constituent pas une créance et ne sont pas un moyen d'échange. La reconnaissance personnelle de la contribution s'effectue au moyen de la Contribution de reconnaissance, ci-après « CdR », régie par l'article 8 de la Constitution et par le Chapitre V du Code 1. Le sigle CdR désigne exclusivement la Contribution de reconnaissance.

8. Le Conseil Comptabilité est le Conseil technique chargé du calcul et de la certification des valeurs en UCR et de la vérification anti-contournement de l'article 11. Il ne dispose d'aucun pouvoir d'allocation et ne participe pas à la décision sur les opérations qu'il certifie.

Art. 10 — Rapport d'allocation

1. Toute décision d'allocation est accompagnée d'un Rapport d'allocation rédigé par le proposant, avec l'appui du Conseil Qualité si nécessaire.

2. Le Rapport contient au moins :

   a) le besoin substantiel auquel la décision répond ;

   b) la référence à la STV ou à la SVS applicable ;

   c) la valeur en UCR certifiée et les critères utilisés pour la calculer ;

   d) la classe de risque préliminaire et, lorsqu'elle est disponible, la classe définitive ;

   e) les alternatives examinées ;

   f) les raisons du choix proposé ;

   g) le Plan de substitution ou de continuité, lorsqu'il est requis ;

   h) les aspects relatifs au traitement des données ;

   i) les organes consultés et les avis recueillis ;

   j) les délais de réexamen et les indicateurs permettant de vérifier l'efficacité.

3. Le Rapport est une synthèse motivée et lisible de la STV ou de la SVS et de l'instruction. Il ne reproduit pas les documents techniques, mais y renvoie de manière univoque.

4. Le Rapport est obligatoire. Son absence produit les effets prévus par l'article 18.

5. Le Rapport est publié selon les niveaux de transparence de l'article 15.

6. Pour les décisions irréversibles et pour celles qui relèvent du Cercle 2 ou d'un Cercle supérieur, le Rapport d'allocation est intégré au Dossier prévu par l'article 33 de la Constitution, qui comprend l'évaluation des coûts, des bénéfices et des risques sur sept générations, les limites des connaissances et la section de réfutation.

Art. 11 — Anti-contournement et agrégation des opérations

1. Sont considérées comme une seule opération aux fins des seuils les opérations qui répondent au même besoin substantiel ou à des besoins fonctionnellement liés, même lorsqu'elles sont :

   a) confiées à des fournisseurs différents ;

   b) décrites sous des objets ou des intitulés différents ;

   c) réparties en plusieurs contrats ou commandes ;

   d) échelonnées dans le temps.

2. Aux fins de l'agrégation, les critères suivants s'appliquent :

   a) les opérations prévisibles au moment de la décision initiale sont agrégées ;

   b) les besoins survenus ultérieurement et imprévisibles peuvent être évalués séparément, avec une motivation documentée ;

   c) le changement de fournisseur, de dénomination ou de forme contractuelle n'exclut pas

l’agrégation si le même besoin substantiel subsiste.

3. La période de cent quatre-vingts jours constitue une présomption simple de prévisibilité :

   a) les opérations liées lancées dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la première décision sont présumées prévisibles et sont agrégées, sauf preuve contraire documentée ;

   b) les opérations lancées au-delà de cent quatre-vingts jours sont néanmoins agrégées lorsqu’il est établi que le besoin était prévisible au moment de la première décision.

4. La vérification est effectuée par le Conseil Comptabilité. Toute personne peut signaler un possible contournement.

5. L’appréciation du Conseil Comptabilité est motivée et enregistrée. S’il constate un possible fractionnement visant à contourner les seuils, l’opération est soumise au niveau délibératif résultant de la valeur agrégée.

CHAPITRE III — ASSEMBLÉE, TRANSPARENCE, CONFLITS, RECOURS ET EFFETS

Art. 12 — Assemblée du Cercle 1 : composition, participation et quorum

1. L’Assemblée du Cercle 1 se compose de toutes les personnes qui appartiennent à la Communauté de base et ont le droit de vote en application de l’article 36.1 de la Constitution. Chaque personne vote individuellement. La délégation, l’achat et l’échange de voix sont interdits. Les porte-parole des Cercles 0 n’exercent que des fonctions de communication et de coordination pratique et ne disposent pas du vote d’autrui.

2. La participation se fait en présence ou par l’intermédiaire du Réseau fédéré, conformément à l’article 34.4 de la Constitution et à l’article 7-bis du Code 7. Le vote individuel est anonyme. Les objections motivées de l’article 4 sont présentées sous une forme traçable, afin de permettre leur examen et la réponse ; les signatures de l’Objection de l’article 13-bis suivent l’alinéa 1 de cet article.

3. Aux fins du présent Code :

   a) est participante la personne qui prend part à la délibération, en présence ou par l’intermédiaire du Réseau ;

   b) est abstentionniste la personne participante qui déclare ne pas se prononcer sur la décision ;

   c) est participant actif la personne qui prend part à la délibération et ne s’abstient pas.

4. Les délibérations ordinaires sont valables sans quorum minimal, conformément à l’article 35.1 de la Constitution.

5. Pour les décisions que la matrice de l’article 7 attribue à l’Assemblée et pour celles pour lesquelles les Codes exigent la majorité qualifiée, la participation d’au moins un tiers des ayants droit est requise. Pour les décisions soumises aux garanties spéciales de l’article 7-quater, la participation d’au moins la moitié des ayants droit est requise. Ces quorums constituent des garanties renforcées au sens de l’article 35.1 de la Constitution.

6. Si le quorum n’est pas atteint, la proposition est publiée de nouveau pour un nouveau délai d’au moins sept jours. Si le quorum n’est pas non plus atteint dans le nouveau délai, la proposition devient caduque et peut être présentée de nouveau.

7. L’abstention n’équivaut pas à une objection et n’empêche pas, en elle-même, la vérification du consensus.

8. La participation, les abstentions et le calcul des quorums sont consignés dans le procès-verbal sous forme agrégée, sans identifier le vote de chaque personne.

Art. 12-bis — Conseils techniques

1. Les Conseils prévus par les Codes sont les déclinaisons locales des Cercles de compétence, en application de l'article 6.5 de la Constitution. Dans les Codes, les expressions « Cercle de compétence concerné » et « Conseil compétent » désignent, dans chaque Cercle 1, le même organe technique.

2. Sont des Conseils techniques : le Conseil des Entrepôts (Code 1), le Conseil Qualité (Code 2), le Conseil Comptabilité (présent Code), le Conseil des Compétences (Code 5), le Conseil Santé (Code 6), le Conseil Réseau (Code 7), le Conseil Énergie et Eau (Code 8), le Conseil Production (C.1-Annex A), le Conseil agroécologique (Code 9), le Conseil Habitat et Territoire (Code 10), le Conseil Logistique (Code 11), le Conseil Soin (Code 12), le Conseil Biodiversité (Code 13) et le Conseil Sécurité (Code 14). Le Cercle de garantie est régi par le Code 4 et le Conseil Transition par le Code 16. Les Conseils des Entrepôts des Cercles 2 et 3 sont régis par l'article 9-bis du Code 15.

3. Chaque Conseil se compose du nombre de personnes fixé par le Code qui le régit ou, à défaut, de trois à cinq personnes, possédant les compétences validées requises conformément au Code 5.

4. Les membres sont tirés au sort, selon une procédure publique et traçable, parmi les personnes qui possèdent la compétence requise, ont déclaré leur disponibilité et ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité. Il est interdit de se porter candidat à une charge déterminée. Toute personne tirée au sort peut refuser.

5. Le mandat dure un an. Le renouvellement se fait par tranches échelonnées, en règle générale pour la moitié des membres tous les six mois, avec une passation des consignes consignée au procès-verbal. La personne dont le mandat a pris fin ne peut pas être de nouveau tirée au sort dans le même Conseil avant l'expiration d'un délai de douze mois. À défaut d'autres personnes aptes, une seule prorogation motivée, d'une durée maximale de six mois, est admise, accompagnée d'un plan de formation de nouvelles personnes conformément au Code 5.

6. Lorsque la Communauté ne dispose pas de personnes aptes en nombre suffisant, l'Assemblée peut :

   a) regrouper plusieurs Conseils voisins en un Conseil unique, en maintenant la séparation entre qui instruit, qui décide et qui contrôle ;

   b) constituer le Conseil en commun avec d'autres Communautés du même Cercle 2, composé conformément à l'alinéa 6-bis, lettre a) ;

   c) recourir temporairement, pour les seuls actes techniques et avis, au Conseil d'une autre Communauté.

6-bis. **Conseils communs des Cercles 2 et 3.** Lorsque les Codes attribuent à un Conseil des fonctions du Cercle 2 ou du Cercle 3, ces fonctions sont exercées par un Conseil commun du Cercle, aux conditions suivantes, sauf pour les Conseils des Entrepôts des Cercles 2 et 3, régis par l'article 9-bis du Code 15 :

a) le Conseil commun est composé du nombre de personnes prévu par l'alinéa 3, tirées au sort en application de l'alinéa 4 parmi les membres des Conseils homologues des Communautés de base du Cercle et, s'ils ne sont pas en nombre suffisant, parmi les autres personnes de ces Communautés qui possèdent la compétence requise. Deux membres au plus proviennent de la même Communauté de base. Les alinéas 5, 8 et 11 et l'article 16 s'appliquent ; la charge au sein du Conseil commun compte comme appartenance à un Conseil aux fins de l'alinéa 8 ;

b) le Conseil commun adopte les actes techniques liés de l'alinéa 9 et prépare l'instruction et les propositions pour l'Assemblée générale. Lorsqu'un risque grave et immédiat pour les personnes, pour le Panier ou pour la continuité d'un service essentiel ne permet pas d'attendre l'Assemblée générale, il peut adopter les décisions urgentes strictement nécessaires, motivées et publiées sans délai. La décision urgente cesse de produire ses effets si elle n'est pas ratifiée par l'Assemblée générale dans un délai de trente jours ; à cette fin, l'Assemblée peut être convoquée avec le préavis réduit de l'article 14, alinéa 9 ;

c) les décisions discrétionnaires, y compris celles qui répartissent des biens ou des services entre les Communautés selon des critères non encore fixés et celles qui suspendent, remplacent ou désactivent un système ou une infrastructure du Cercle, relèvent de l'Assemblée générale en application de l'article 14 et de l'article 35.2 de la Constitution ;

d) le Conseil commun n’exerce aucun pouvoir de commandement sur les Communautés de base ni sur leurs Conseils et ne dispose d’aucun pouvoir disciplinaire. Il ne constitue pas un pouvoir permanent : chaque membre reste en fonction pour la seule durée du mandat de l’alinéa 5 et l’Assemblée de la Communauté d’origine peut le révoquer à tout moment par décision motivée ; le siège est pourvu par un nouveau tirage au sort ;

e) les actes du Conseil commun sont publiés conformément à l’article 15 et peuvent être contestés conformément à l’article 17.

7. Le Conseil Comptabilité ne peut être regroupé ni avec le Conseil des Entrepôts ni avec le Conseil Qualité. Le Cercle de garantie ne peut être regroupé avec aucun Conseil.

8. Nul ne peut siéger simultanément dans plus de deux Conseils, ni dans un Conseil et dans le Cercle de garantie. Plus de deux personnes appartenant au même Cercle 0 ne peuvent pas siéger dans le même Conseil.

9. Les Conseils n’exercent aucun pouvoir de commandement, ne disposent d’aucun pouvoir disciplinaire et ne décident pas à la place de l’Assemblée. Ils adoptent des actes techniques liés en exécution de décisions, STV, SVS et Fiches déjà approuvées ; ils formulent des propositions et des décisions discrétionnaires selon la méthode du consensus de l’article 4, après publication pendant au moins soixante-douze heures ; ils rendent des avis contraignants négatifs dans les seuls cas de l’article 8. Le Conseil Biodiversité délivre en outre les autorisations de l’article 13.3 de la Constitution, conformément à l’article 3, alinéa 5, du Code 13.

10. L’Assemblée peut révoquer à tout moment un ou plusieurs membres par une décision motivée. La révocation ne fait pas disparaître les avis déjà rendus, en application de l’article 8, alinéa 2. L’article 16 sur le conflit d’intérêts s’applique.

11. Le temps consacré aux fonctions de Conseil, de garantie et de facilitation ainsi qu’à la documentation obligatoire est comptabilisé dans la CBO en application de l’article 7.2 de la Constitution et du Code 1. La charge ne donne droit à aucun CdR, privilège ou accès préférentiel aux biens communs.

12. **Petites Communautés.** Dans les Communautés comptant moins de cent cinquante ayants droit, les Conseils techniques sont réunis, sauf délibération contraire motivée de l’Assemblée, en trois Conseils de secteur :

    a) le Conseil de la Vie matérielle, qui réunit les Conseils des Entrepôts, Production, agroécologique, Logistique, Énergie et Eau, Habitat et Territoire ;

    b) le Conseil des Personnes, qui réunit les Conseils Santé, Soin et des Compétences ;

    c) le Conseil des Garanties techniques, qui réunit les Conseils Qualité, Sécurité, Réseau et Biodiversité.

    Chaque Conseil de secteur se compose de trois à sept personnes et exerce les fonctions que les Codes attribuent aux Conseils réunis ; les expressions des Codes s’entendent comme se référant à lui. Restent distincts le Conseil Comptabilité, qui peut être constitué en commun dans le Cercle 2, et le Cercle de garantie. Lorsqu’un Code exige l’avis d’un Conseil autre que celui qui propose et que les deux sont réunis dans le même secteur, l’avis est rendu par deux personnes compétentes étrangères à l’instruction. Dans les petites Communautés, l’intervalle prévu par l’alinéa 5 est réduit à six mois.

13. **Limite du temps administratif.** Le temps total consacré aux fonctions de Conseil, de garantie, de facilitation et de comptabilité ainsi qu’à la documentation obligatoire ne dépasse pas un dixième de la CBO totale de la Communauté, calculé sur une base trimestrielle dans le Bilan du travail prévu par l’article 2 du Code 1. Si la limite est dépassée, avant d’attribuer de nouvelles heures, l’Assemblée simplifie : elle regroupe les organes, réduit la fréquence des formalités et supprime les registres faisant double emploi. Les formalités qui protègent la santé, la sécurité, les données personnelles et les garanties du Code 4 ne peuvent pas être réduites. Toute proposition de nouvelle règle indique dans le Dossier le temps administratif qu’elle requiert.

Art. 13 — Décisions d’assemblée et majorité qualifiée

1. L’Assemblée est convoquée avec un préavis d’au moins sept jours. La convocation indique :

   a) l’ordre du jour ;

   b) la proposition soumise à décision ;

   c) le Rapport d’allocation prévu par l’article 10, lorsqu’il est requis ;

   d) la STV ou la SVS pertinente ;

   e) l’impact estimé en UCR et la classe de risque ;

   f) les modalités de présentation des objections.

2. La décision est adoptée par consensus, entendu comme l’absence d’objections motivées valables et persistantes après la procédure de l’article 4.

3. Si des objections subsistent après deux séances de discussion facilitée, les règles suivantes s’appliquent :

   a) si l’objection signale une violation d’une règle impérative ou un risque grave auquel il ne peut être remédié, la proposition ne peut pas être approuvée à la majorité. Elle est renvoyée pour mise en conformité ou classée ;

   b) si l’objection porte sur un aspect techniquement soluble et qu’il ne subsiste ni risque grave ni violation d’une règle impérative, une médiation obligatoire est conduite. Si, après la médiation, l’objection persiste, l’Assemblée décide : pour les délibérations ordinaires, à la majorité simple des participants actifs, conformément à l’article 35.1 de la Constitution ; pour les décisions que la matrice de l’article 7 attribue à l’Assemblée et dans les autres cas où les Codes exigent la majorité qualifiée, à la majorité des deux tiers des participants actifs, avec une motivation renforcée et traçable.

4. Aux fins de la majorité qualifiée, le dénominateur est constitué des participants actifs à la délibération ; les abstentionnistes en sont exclus. À titre d’exemple : si cent vingt personnes participent, que quarante s’abstiennent et que quatre-vingts participent activement, la majorité des deux tiers est atteinte avec au moins cinquante-quatre voix favorables.

5. La majorité qualifiée ne peut pas valider une décision incompatible avec une règle impérative ni surmonter un avis contraignant négatif rendu en application de l’article 8.

6. Le procès-verbal indique la proposition initiale, les objections, les résultats de la médiation, les éventuelles modifications, le quorum, le calcul de la majorité et les motifs de la décision.

Art. 13-bis — Objection de conscience ou de durabilité écologique

1. Une minorité représentant au moins dix pour cent des votants peut soulever, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la proclamation du résultat, une Objection de conscience ou de durabilité écologique en application de l’article 34.2 de la Constitution, en indiquant la partie contestée et les motifs. Peut signer l’Objection toute personne qui a le droit de vote dans l’Assemblée qui a délibéré, même si elle n’a pas voté ; le nombre de signatures requis est calculé sur le nombre des votants. Les signatures sont recueillies selon l’article 7-bis du Code 7 : le registre des ayants droit vérifie uniquement que chaque signataire a le droit de vote et ne signe qu’une seule fois, et seuls le texte de l’Objection et le nombre de signatures valables, sans les noms des signataires, sont communiqués à l’Assemblée.

2. L’objection ne constitue pas un veto. Elle suspend l’effet de la seule partie contestée, sauf si la suspension compromet un service essentiel ou crée un risque grave et immédiat ; dans ce cas, le Plan de continuité applicable est mis en œuvre.

3. Dans un délai de quatorze jours, le proposant et l’organe compétent publient une réponse motivée et, le cas échéant, une proposition modifiée. Pour les aspects écologiques, l’instruction est complétée par le Conseil compétent.

4. L’Assemblée réexamine la partie contestée. La confirmation sans modification exige la majorité des deux tiers des participants actifs et une motivation qui rende compte des motifs de l’objection. Aucune

nouvelle Objection sur la même partie ne peut être soulevée contre la confirmation.

5. Ne peuvent pas être confirmées les décisions contraires à une règle impérative, à un avis contraignant négatif ou aux limites biophysiques visées à l'article 14.6 de la Constitution.

6. La personne qui a soulevé une objection de conscience ne peut pas être obligée d'exécuter personnellement la partie contestée. L'article 7.4 de la Constitution s'applique. Les signatures étant anonymes, la personne fait valoir ce droit en le déclarant à l'organe qui organise l'exécution, sans devoir prouver qu'elle a signé.

Art. 14 — Assemblée générale

1. L'Assemblée générale est la délibération conjointe de toutes les personnes ayant le droit de vote des Communautés de base comprises dans le Cercle 2 ou dans le Cercle 3 dont le territoire est concerné par la décision, conformément aux articles 32 et 34.3 de la Constitution. Elle n'est pas un organe permanent et n'a pas de délégués : chaque personne vote individuellement, par l'intermédiaire du Réseau fédéré ou dans les Assemblées locales. Les porte-parole tirés au sort avec un mandat impératif en assurent l'instruction et la coordination et ne disposent pas d'un vote propre.

2. L'Assemblée générale est compétente pour :

   a) proposer la modification des Codes, qui est approuvée conformément aux articles 37 et 38 de la Constitution ;

   b) calibrer chaque année les seuils en UCR et les classes de risque, ainsi que les paramètres de la CdR prévus par le Chapitre V du Code 1 ;

   c) prononcer l'exclusion d'une catégorie par principe, c'est-à-dire établir de manière générale et permanente qu'une catégorie de biens, de services, de pratiques ou de relations est incompatible avec les principes de la Confédération ;

   d) délibérer dans les autres matières que les Codes lui réservent.

3. L'exclusion d'un bien ou d'un fournisseur déterminé ne constitue pas une exclusion de catégorie par principe et reste attribuée aux organes compétents selon les Codes 2 et 15 et le présent Code.

4. Le premier calibrage des seuils est effectué dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Code. Les calibrages suivants sont effectués au moins une fois par an.

5. Une révision extraordinaire peut être engagée, avec motivation, sur proposition du Conseil Qualité ou du Conseil Comptabilité.

6. L'Assemblée générale est convoquée avec un préavis d'au moins vingt et un jours. La délibération est valable lorsque participent au moins les trois quarts des Communautés de base concernées ; une Communauté participe lorsque vote au moins un tiers de ses ayants droit.

7. En application de l'article 35.2 de la Constitution, l'approbation requiert conjointement :

   a) le vote favorable des deux tiers des Communautés de base participantes, une Communauté étant considérée comme favorable lorsque les voix favorables y prévalent ;

   b) la majorité des personnes votantes du Cercle concerné ;

   c) le Dossier prévu par l'article 33 de la Constitution.

8. Lorsque les Codes exigent la majorité qualifiée de l'Assemblée générale, le seuil de l'alinéa 7, lettre b), est porté aux deux tiers des personnes votantes.

9. Dans les cas d'urgence prévus par les Codes, l'Assemblée générale peut être convoquée avec un préavis réduit jusqu'à quarante-huit heures. Le Dossier peut être remplacé par une instruction sommaire motivée, à compléter dans un délai de trente jours. La délibération d'urgence a une durée d'effet n'excédant pas trente jours et n'est renouvelable que par une nouvelle délibération.

10. Jusqu'à la constitution du Cercle 2, les fonctions de l'Assemblée générale sont exercées par l'Assemblée du Cercle 1 ou, s'il existe plusieurs Communautés, par leur délibération conjointe, conformément au Code 16.

11. Les initiatives ayant un impact systémique mondial suivent l’article 35.3 de la Constitution.

12. Les règles de décision, de procès-verbal et de transparence s’appliquent conformément à la Constitution et aux dispositions pertinentes du présent Code.

Art. 14-bis — Constitution du Cercle étendu

1. Le Cercle étendu prévu par l’article 5.1, lettre d), de la Constitution réunit au moins trois Cercles 2 contigus et écologiquement reliés qui ont achevé la transition au sens du Code 16.

2. La Fédération minimale est constituée en Cercle étendu par la délibération de clôture de sa transition, en application de l’article 10 du Code 16. À partir de ce jour, les fonctions du Cercle 3 sont exercées par le Cercle étendu.

3. Trois Cercles 2 ou plus qui ne font pas partie d’un Cercle étendu peuvent en constituer un par délibération de l’Assemblée générale de leurs Communautés de base, adoptée à la majorité qualifiée de l’article 14, alinéa 8, et avec un Dossier qui documente les conditions de l’alinéa 1. Un Cercle 2 qui ne vote pas en faveur n’en fait pas partie.

4. Un Cercle 2 qui a achevé la transition entre dans un Cercle étendu contigu par délibération de sa propre Assemblée générale. Le Cercle étendu vérifie uniquement les protocoles d’interopérabilité technologique et logistique, en application de l’article 4.5 de la Constitution et de l’article 21, alinéa 2, du Code 15.

5. Aux fins des articles 37 et 38 de la Constitution, un Cercle étendu existe à partir de la date de la délibération de l’alinéa 2 ou de l’alinéa 3, inscrite au Registre des décisions de l’Assemblée. Le Cercle étendu délibère par l’Assemblée générale et agit par les Conseils communs de l’article 12-bis, alinéa 6-bis ; il n’a pas d’autres organes.

Art. 15 — Transparence différenciée

1. Les informations relatives aux décisions sont classées selon les niveaux suivants :

   a) **public :** décision, motivation sommaire, valeur en UCR, classe de risque et résultat ;

   b) **public agrégé :** statistiques et Registre des exclusions, sous une forme qui ne permet pas l’identification non autorisée des personnes ;

   c) **accessible aux ayants droit :** STV ou SVS intégrale, instruction, Rapport d’allocation, objections et avis, dans les limites nécessaires à la participation et au recours ;

   d) **confidentiel :** données personnelles, identifiants d’accès et informations sur la sécurité des infrastructures, conformément à l’article 20, lettre g), du Code 2 et aux dispositions du Code 6 en matière de santé.

2. La classification indique le motif du niveau d’accès et, lorsque cela est possible, la durée de la confidentialité.

3. La transparence ne peut pas porter atteinte à la souveraineté des données, aux droits des personnes ou à la sécurité des infrastructures.

4. La décision de restreindre l’accès est motivée, traçable et contestable conformément aux Codes 4 et 7.

Art. 16 — Conflit d’intérêts

1. Les règles sur le conflit d’intérêts s’appliquent à toute décision, y compris celles relatives :

   a) aux achats internes ou extérieurs ;

   b) aux investissements ;

   c) aux nominations ;

   d) aux exclusions ;

   e) aux modifications contractuelles ;

f) à l’engagement de ressources communes.

2. Toute personne qui participe à l’instruction ou à la décision et a un intérêt direct, indirect, familial ou économique dans son issue le déclare avant l’ouverture de la délibération.

3. La personne en situation de conflit ne participe pas à l’instruction, à l’appréciation des objections ni à la décision, sauf s’il est nécessaire de l’entendre en tant que partie ou source d’informations. Dans ce cas, sa participation est limitée à l’audition et est enregistrée.

4. L’omission de la déclaration ou la participation en violation du présent article produit les effets prévus par l’article 18. L’appréciation procédurale relève du Cercle de garantie conformément au Code 4.

Art. 17 — Recours et continuité du service

1. Un recours devant le Cercle de garantie est recevable dans un délai de quatorze jours à compter de la communication de la décision. Si le Cercle de garantie a rendu sur la décision attaquée un avis ou une autorisation, tel que l’avis de l’article 7-quater, alinéa 2, lettre b), le recours est tranché par des membres suppléants tirés au sort en application de l’article 15, alinéa 3, du Code 4.

1-bis. Le recours contre les décisions de l’Assemblée générale et des organes des Cercles 2 et 3, y compris les Conseils communs de l’article 12-bis, alinéa 6-bis, est tranché par trois membres tirés au sort parmi les membres des Cercles de garantie des Communautés de base concernées, appartenant à des Communautés différentes. Le tirage au sort est public et tracé en application de l’article 15 ; les articles 15 et 37, alinéa 5, du Code 4 s’appliquent. La décision vaut pour toutes les Communautés concernées.

2. Le recours ne suspend pas automatiquement la décision. Le Cercle de garantie peut ordonner la suspension à titre conservatoire lorsqu’il constate un risque grave, un préjudice irréversible ou une violation procédurale susceptible d’influer sur le résultat.

3. Si la décision concerne un service critique, notamment la connectivité, les services numériques, l’entretien des infrastructures ou les services de santé spécialisés, le Plan de continuité applicable est mis en œuvre pendant le recours.

4. La suspension est interdite lorsqu’elle causerait un dommage plus grand que le vice contesté, sauf si la poursuite entraîne un risque grave et immédiat qui ne peut être contenu autrement.

5. Le Cercle de garantie statue dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du recours, sauf prorogation motivée par une complexité particulière ou par la nécessité d’obtenir des avis indispensables.

6. La décision sur le recours est motivée et communiquée aux parties. Le réexamen ne transfère pas au Cercle de garantie les compétences techniques ou d’allocation des autres organes.

Art. 18 — Effets de l’invalidité

1. Aux fins internes de la Confédération, les catégories suivantes s’appliquent :

   a) **nullité :** elle est encourue lorsque la décision est dépourvue du Rapport d’allocation obligatoire, viole une règle impérative, a été adoptée en présence d’un conflit d’intérêts grave dissimulé, est dépourvue de la STV ou de la SVS requise, ou contourne un avis contraignant négatif. La décision nulle est sans effet dès l’origine. Les actes d’exécution sont suspendus dans la mesure nécessaire et la procédure doit être renouvelée. La nullité peut être invoquée par toute personne y ayant intérêt dans un délai de douze mois et peut être relevée d’office par le Cercle de garantie ;

   b) **annulabilité :** elle est encourue en présence d’un vice de procédure non impératif, tel qu’une irrégularité du quorum ou des délais, ou une instruction incomplète susceptible d’être régularisée. La décision reste en vigueur jusqu’à son annulation. Le vice peut être régularisé dans un délai de trente jours, lorsque cela est possible ; à défaut, la décision est annulée sur recours ;

   c) **irrégularité régularisable :** elle est constituée en présence d’une erreur matérielle ou d’une formalité sans incidence sur la validité de la décision. Elle est corrigée par une rectification traçable, sans qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure.

2. La qualification du vice et la détermination de ses effets relèvent du Cercle de garantie, dans le respect du Code 4 et des limites de compétence prévues par les autres Codes.
3. La suspension des actes d'exécution ne peut pas interrompre un service essentiel sans l'activation du Plan de continuité, sauf risque grave et immédiat.
4. La décision sur la nullité, l'annulabilité ou l'irrégularité indique les remèdes, les délais et l'organe compétent pour le renouvellement ou la correction.

Art. 19 — Statut des Annexes techniques

1. Les Annexes techniques relatives aux UCR et à l'évaluation du risque ne constituent pas des dispositions autonomes du présent Code.
2. Les méthodologies contenues dans les Annexes sont obligatoires pour l'application des articles 5 à 11.
3. Les Annexes sont approuvées et modifiées par l'Assemblée du Cercle 1 selon la méthode délibérative applicable.
4. Chaque Annexe indique sa version, sa date d'approbation, son champ d'application, ses responsables techniques et ses modalités de révision.
5. Une Annexe ne peut pas modifier les seuils, les compétences ou les garanties fixés directement par la Constitution ou par les Codes.

Art. 20 — Articulation entre les Codes

1. Le présent Code reçoit :
    a) du Code 1, la détermination des besoins et les informations relatives aux Entrepôts ;
    b) du Code 2, les STV et les SVS ;
    c) des Cercles compétents, les avis techniques pertinents.
2. Le présent Code transmet les décisions approuvées aux organes chargés de leur mise en œuvre, y compris les Entrepôts et les Cercles de compétence.
3. Les principaux renvois sont les suivants :
    a) Code 2, article 15, pour la compétence décisionnelle et les seuils d'admission ;
    b) Code 1, article 40, pour les achats et le rapport comparatif ;
    c) Code 4, pour la garantie procédurale et les recours ;
    d) Code 15, pour les relations extérieures.
4. Les décisions, les avis et les documents sur lesquels elles se fondent sont traçables et accessibles conformément à l'article 15. Aucune décision d'allocation ne peut être opaque ou dépourvue d'une motivation reconstituable.

Art. 21 — Entrée en vigueur et vérification de l'application

1. Le présent Code entre en vigueur selon la coordination avec le Code 2 et avec les dispositions applicables du Code 1.
2. Avant le dépôt définitif de la version, une vérification obligatoire de l'application est effectuée sur un échantillon de huit à dix cas concrets.
3. Les cas de vérification doivent couvrir différentes combinaisons de seuil économique et de classe de risque, dont au moins :
    a) une opération de valeur faible et à risque faible ;
    b) une opération de valeur faible et à risque élevé ou critique ;
    c) une opération de valeur moyenne en UCR et à risque moyen ;

d) une opération de valeur élevée en UCR et à risque élevé ou critique ;

e) un cas d’avis contraignant négatif ;

f) un cas de conflit d’intérêts ;

g) un cas de recours et de continuité du service.

4. Les résultats sont documentés afin de vérifier que la matrice de l’article 7 conduit à un niveau délibératif univoque et que les délais, les avis et les remèdes sont applicables.

5. Les difficultés relevées sont corrigées avant le dépôt définitif ou enregistrées comme questions ouvertes à soumettre à l’organe compétent.